13. الربا وأحكامه

1. تعريف الربا:

- **لغة:** الفضل والزيادة.
- **اصطلاحا:** الزيادة في أحد البدلين مما يجري فيه الربا دون تقابل تلك الزيادة بعوض مشروط.

2. حكمه ودليله:

حرام، ودليل ذلك:

- **من القرآن:** قوله عز وجل ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ [البقرة: 275] .
- **من السنة:** عن جابر رضي **الله** عنه قال (لَعَنَ رَسُولُ **اللهِ** ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَه، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ)، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم.

3. الحكمة من تحريم الرّبا:

- ظهور الطبقية (اجتماعي)
- سبب محق البركة وتسليط العقوبات من الله تعالى.
- سبب من أسباب الإفلاس والغرق في فوائد الديون (اقتصادي)
- يزرع العداوة والبغضاء بين الناس (اجتماعي).
- الانحراف والجريمة (اجتماعي)
- يولد الاضطراب النفسي.
- سبب من أسباب الاستعمار الحديث (اقتصادي)

4. أنواع الرّبا:

أ- ربا الديون:

- هي الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين مقابل التأجيل. (وهذا الربا كان منتشرا في الجاهلية لذلك يسمى ربا الجاهلية)

> **مثاله:** قرض 5000 دج على أن يردها 7000 دج بعد شهر، وهوما يعرف في البنوك بقرض ما لِأَجَل بفائدة سنوية أو شهرية (7 %)

- **دليل تحريمه:** قال تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ﴾ [الروم: 39]

وتحريمه يندرج ضمن قاعدة (كل قرض جر نفعا فهو ربا)

ب- ربا البيوع:

هو الذي يكون في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض وهو قسمان :

1- ربا الفضل:

- **لغة:** الزيادة.
- **اصطلاحا:** بيع مطعومين أو نقدين من جنس واحد مع زيادة أحد البدلين عن الآخر.

☜ **مثاله:**

- بيع 1 قنطار قمح جيد بقنطارين قمح رديء حالاً.
- مبادلة 100 غ ذهب جديد بـ 150 غ ذهب قديم حالاً.

❁ **دليل تحريمه:**

قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ [البقرة: 275] ، **ولقوله ﷺ:** (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرّ بالبُرّ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثلٍ سواءً بسواءٍ يداً بيدٍ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) متفق عليه

❁ **علة تحريمه: (العلة هي الوصف الذي إذا وجد بالمال كان ربويا)**

- في النقد (الذهب والفضة والعملات الورقية) :علة التحريم هي الثمنية (النقدية).

الأثمان التي تدفع مقابل ما يحتاجه الناس عادة.

- في المطعومات (البر، الشعير، التمر، الملح): علة التحريم الإقتيات والادخار.

القوت: أساسي في حياة الناس، **المدّخر**: يبقى لمدة طويلة.

❖ 2- ربا النسيئة:

تعريفه:

❁ **لغة**: التأخير والتأجيل.

❁ **اصطلاحا**: الزيادة المشروطة التي يأخذها البائع من المشتري مقابل التأجيل في دفع ثمن المبيع.

☜ **مثاله:**

- بيع قنطار قمح صيفاً بقنطارين شتاءً.
- شراء قلادة من ذهب على أن يدفع نصف ثمنها حالاً والباقي مؤجلاً.
- مبادلة 10 أورو بـ 2000 دج بعد أسبوع (بيع الصرف)

❁ **دليل تحريمه:**

قوله تعالى ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ﴾ [البقرة: 275]

ولقوله ﷺ :(إنما الربا في النسيئة) صحيح البخاري

❁ **علة تحريمه:**

- في النقد (الذهب والفضة) العلة هي الثمنية.
- في المطعومات علة التحريم هي المطعومية.

✍ **ملاحظة:**

الأصناف الربوية هي الأموال التي تجري فيها الربا وهي 6 أصناف ذكرت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) متفق عليه.

5. القواعد العامة لاستبعاد الربا:

هي مجموعة قواعد يُعتَمد عليها حتى لا نقع في الربا أو نتمكّنُ بواسطتها من تحديد نوع الربا.

- **القاعدة الأولى:** إذا اتحد الجنسان (نقد بنقد/طعام بطعام) فيشترط المساواة والفورية.
- **القاعدة الثانية:** إذا اختلف الجنسان ولكن اشتركا في العلّة، كالذهب بالفضة والقمح بالتمر، فيشترط الفورية فقط.
- **القاعدة الثالثة:** إذا اختلف الجنسان ولا وجود لعلة مشتركة، كالذهب بالقمح، سقط الشرطان وعُمل بمبدأ الحرية.

6. تطبيقات: بيّن حكم المبادلات مع التعليل

بيع100غ ذهب قديم بـ 200غ ذهب جديد حالا	غير جائز، ربا الفضل لعلة الثمنية.
بيع 100 أورو بـ 18000 دج على أجل	غير جائز، ربا النسيئة .
بيع كتاب بكتابين	جائز، لانعدام العلة لأن الكتاب ليس من الأصناف الربوية
بيع 1 كلغ تمر بـ 2 كلغ شعير بعد شهر	غير جائز، ربا النسيئة.
مبادلة 2 كلغ تفاح بــ 3 كلغ موز إلى أجل	غير جائز، ربا النسيئة لعلة المطعومية.
مبادلة هاتف بهاتفين	جائز، لانعدام العلة لأن الهاتف ليس من الأصناف الربوية
بيع ألف دج ورقية بـ ألف دج نقدية حالا	جائز، لتوفر شروط انعدام الربا.
بيع خاتم من ذهب بقرط من فضة إلى أجل	غير جائز، ربا النسيئة لعلة الثمنية .

✍ **ملاحظة:** عند المالكية يعتبر القمح والشعير جنسا واحدا